

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1141/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายอัมพรหรือเป้ม คัลงานหรือคังดาม

กับพวก

จำเลย

นายสุกิจหรือจิ เจริญพรกุลกิจ จำเลยที่

4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 4 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1, ที่ 4 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 339,83 จำคุกคนละ 10 ปีจำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 357 จำคุก 2 ปียกฟ้องจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 357 วรรคสอง จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 339 วรรคสอง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 143)

ศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตามลำดับชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 200,000 บาท(อันดับ 17 แผ่นที่ 2, อันดับ 20ก. แผ่นที่ 2, อันดับ 110แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดี ยังไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดี ยังไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟูง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>